

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕423号

纪律处分决定书

当事人：卢盛华，男，1973年3月出生，中铁融信（天津）投资管理有限公司（以下简称中铁融信）现任合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向卢盛华下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕318号）。卢盛华未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，中铁融信存在未及时申请私募基金产品备案的违规事实，具体如下：

中铁融信作为执行事务合伙人设立的“昆山铁信创盈管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“昆山铁信创盈”）、“嘉兴中铁融信贰号投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“中铁融信贰号”）、“北京君德铁富矿业股权投资中心（有限合伙）”“中铁德润融富（昆山）投资中心（有限合

伙）”等4家合伙企业对外募集资金，并对外进行投资，相关合伙企业以投资活动为目的，采用基金形式运作，符合《私募基金监管办法》第二条第三款所列情形，属于应备案的私募基金产品。中铁融信未及时将相关产品进行备案，违反了《私募基金监管办法》第八条、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条关于私募基金管理人应当及时办理基金备案手续的规定。2022年10月10日，中铁融信不再担任“昆山铁信创盈”执行事务合伙人；2023年11月，“中铁融信贰号”已注销工商登记，纪律处分措施裁量已考虑前述情况。

以上事实有法律意见书、机构情况说明、基金合同、投资协议、银行账户流水、资产管理业务综合报送平台信息、工商登记信息、劳动合同、电话记录单等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。卢盛华于2017年7月至今担任中铁融信合规风控负责人，应当就中铁融信的违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对卢盛华进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会

2024年9月13日



抄送：证监会市场二司（清整办），天津证监局。
